

FENÓMENOS EMPRESARIALES

Fenómenos psicosociales

Cohesión social

CONFIANZA PARA HACER NEGOCIOS

Transparencia y Estado de Derecho

LAS REGLAS DEBEN ESTAR CLARAS

En la infancia temprana se desarrollan los sentimientos de confianza y desconfianza hacia otras personas o grupos de personas, frecuentemente exacerbados por estereotipos o prejuicios raciales instintivos.

Como nuestra supervivencia depende de nuestra interacción con los demás, cooperamos con las personas en quienes confiamos y evitamos en lo posible el contacto con aquellos en quienes desconfiamos.

La confianza es la amalgama para la cohesión social.

UN MUNDO SIN CONFIANZA

Un mundo sin confianza es inconcebible pues no podríamos sobrevivir sin los demás. ¿Cuántos podríamos curarnos si estamos enfermos o construir un refugio protector? En todos los casos necesitamos confiar en la disposición y habilidades de otros para sobrevivir.

Las sociedades cuya cohesión depende del intercambio de favores más allá del ámbito familiar, tienen pocas probabilidades de éxito en las épocas de crisis. A lo largo de los tiempos, muchas se han desintegrado por mantener la regla puramente racional: “Yo te trataré a ti como tú me trates a mí”.

Les ha faltado el ingrediente fundamental para la colaboración, que es la confianza.

El mayor costo que existe en una transacción es el de la confianza entre las partes.

Tradicionalmente, esta confianza ha sido gestionada por entidades centrales como los bancos. Cuando se quiere hacer una transferencia entre dos personas, una de ellas habla con su banco y solicita la transferencia. El banco comprueba que hay fondos suficientes y habla con el otro banco para comunicarle la transferencia. El banco receptor anota la transferencia y a partir de ese momento, la segunda persona puede disponer de los recursos.

Blockchain es una tecnología que permite reducir los costos de cualquier transacción de valor. Elimina a los actores centrales, al compartir un registro contable de todas nuestras transacciones de forma totalmente segura y validadas y aceptadas por todos.

Blockchain consigue la confianza haciendo que todos los nodos participantes tengan una copia del libro contable digital. El libro es vigilado y cuidado por todos, puesto que todos quieren utilizarlo para realizar sus propias transacciones.

Confiamos porque no tenemos otra alternativa que depender de otros.

La confianza es lo que más valoran los ciudadanos cuando se percatan que todos están mejor si trabajan juntos.

“El éxito de una persona depende de su habilidad para generar confianza, y sólo aquéllos que entienden a sus interlocutores pueden ganársela”. **Stefan Klein**

CULTURA DE LA CONFIANZA

De las redes sociales que intercambian información en el mundo, la más importante y extensa es la red comercial.

Estamos inmersos en una economía globalizada y cotidianamente hacemos negocios con personas de otros países, por lo que es de suma importancia tomar en cuenta el impacto de diferentes variables culturales en la confianza que se otorgan las partes entre ellas.

En lo personal he hecho tratos con empresas de Japón (exportación de cascos de seguridad) y de Finlandia (importación de equipo para minería).

Con las empresas japonesas, primeramente hubo que establecer lazos de confianza, como intercambio de regalos, protocolos, reuniones y muestras del producto que iban y venían de un país a otro. Las negociaciones se prolongaron por seis meses. Además, las restricciones del Japón a las importaciones eran muchas.

Con las empresas finlandesas, las negociaciones fueron expeditas, no pasaron dos meses cuando se envió el primer embarque, sin anticipo y a 60 días de plazo de pago. Los finlandeses confían en sus empresas e instituciones y por extensión, en las de otros países.

Según Eva Kras, intervienen muchas variables en el establecimiento de la confianza entre las contrapartes de dos culturas divergentes, entre otras:

- Sentido de espacio
- Lenguaje verbal y no verbal
- Apariencia y forma de vestir
- Hábitos de alimentación
- Percepción del tiempo y puntualidad
- Relaciones personales
- Valores y creencias
- Formas de aprendizaje
- Maneras de pensar
- Hábitos de trabajo

Antes de hacer negocios con contrapartes de otros países, es deseable estudiar y entender cada una de estas variables, con el fin de saber qué espera el otro en una negociación y actuar en consecuencia para hacernos creíbles y ganar su confianza.

La investigadora social clasifica las culturas de negocios del mundo en dos áreas, según el impacto del contexto social en el contacto humano, que puede ser alto o bajo, dependiendo de la importancia relativa de establecer una relación personal antes de hacer negocios.

Esto puede interpretarse como un indicador de cuán alto es el grado de confianza que se otorgan las partes entre sí.

IMPACTO DEL CONTEXTO SOCIAL ALTO:

- Antes que nada, establecen la confianza.
- Se valoran las relaciones personales y la buena voluntad.
- Los acuerdos están basados en la confianza.
- Las negociaciones son lentas y ritualistas.
- La familia es la prioridad número uno y la movilidad es limitada.
- El énfasis se pone en la teoría.
- Son nacionalistas.
- Prefieren negociar cara a cara.
- Evitan la confrontación.
- La etiqueta es signo de buena crianza dan muchos rodeos.
- La vestimenta es un símbolo de estatus.
- Posición y poder son más importantes que el dinero.
- La verdad es un concepto relativo, moderado por la diplomacia.
- Los gerentes tradicionales son autocráticos.
- Son leales a los supervisores.

CHINOS

COREANOS

JAPONESES

MEXICANOS

PERUANOS

BRASILEÑOS

CHILENOS

ÁRABES

IMPACTO DEL CONTEXTO SOCIAL BAJO:

- Van directo al negocio.
- Se valoran la experiencia y el desempeño.
- Los acuerdos se asientan en un contrato legal detallado.
- Las negociaciones son rápidas y eficientes.
- El trabajo es la prioridad número uno. Movilidad no restringida.
- El énfasis se pone en el análisis.
- Son patrióticos.
- Separan el trabajo de las emociones.
- Son francos y asertivos.
- Sacrifican formalidad por eficiencia: van directo al grano.
- La apariencia debe ser razonable pero el desempeño es primero.
- El dinero es el principal indicador de estatus.
- El dinero es la recompensa al logro.
- La verdad es un valor absoluto, esperan respuestas directas.
- Los gerentes delegan responsabilidad y autoridad.
- Son leales a sí mismos, después a la organización.

GRIEGOS

ESPAÑÓLES

ITALIANOS

INGLESES

ESTADOUNIDENSES

ALEMANES

SUIZOS

ESCANDINAVOS

CONFIANZA EN EL MUNDO

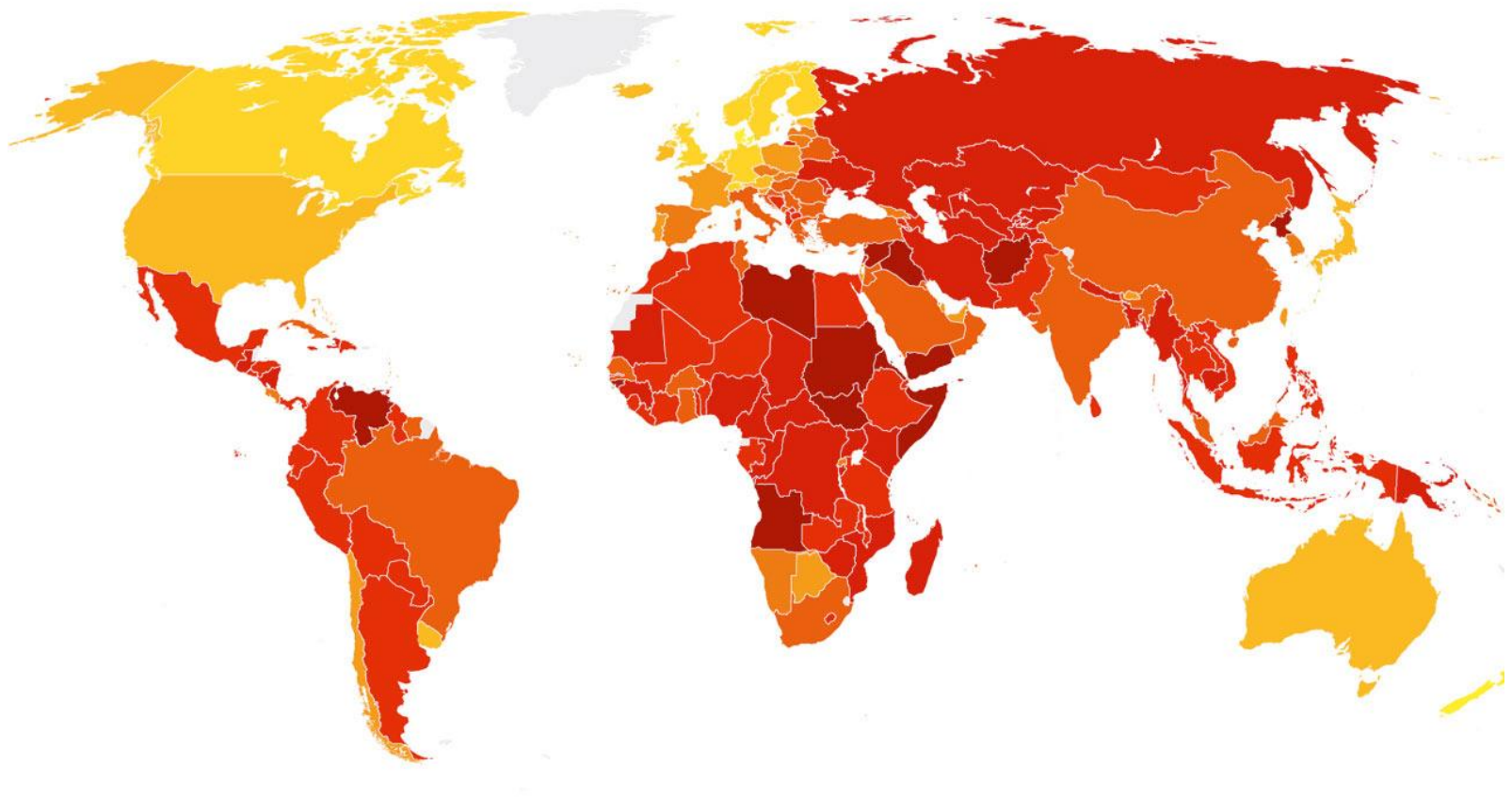
Año con año los medios reportan las estadísticas de Transparencia Internacional, para informar a inversionistas potenciales acerca de las oportunidades y condiciones de los países para invertir.

Los indicadores provienen de encuestas realizadas entre gente de negocios cuya percepción sobre diferentes asuntos es captada y reportada en forma comparativa entre países.

Por ejemplo, de una lista de 180 países, México apareció en el lugar 126 en el año 2024.

Los países que obtienen calificaciones bajas, están plagados de instituciones públicas que no son dignas de confianza como la policía y el sistema judicial. Aunque estén en los libros las leyes anti-corrupción, en la práctica se ignoran o soslayan. La gente en estos países frecuentemente confronta situaciones de mordidas y extorsiones, servicios deficientes que han sido socavados por el desvío de fondos y cuando buscan desagravio de las autoridades se enfrentan a la indiferencia oficial.

En estos escenarios hay una gran corrupción, con muchos casos de colusión entre empresarios y políticos que extraen miles de millones de dólares de las economías nacionales para el beneficio de unos cuantos en detrimento de muchos. Esta clase de corrupción rampante viola los derechos humanos, impide el desarrollo sustentable y prende la exclusión social.



<https://www.transparency.org>

Los países que obtienen calificaciones altas, tienen libertad de prensa, acceso a la información del gasto público, fuertes estándares de integridad de los oficiales públicos y sistemas judiciales independientes. Sin embargo, no son inmunes a tratos a puerta cerrada, conflictos de intereses, finanzas ilícitas que pudiera exacerbar la corrupción dentro o fuera del país.

El índice de percepción de la corrupción cambia muy poco de un año a otro. Un valor de 100 significa totalmente transparente y uno de cero, totalmente corrupto.

A continuación se contrasta la percepción durante los últimos diez años en algunas regiones.

PAÍS	RANK	2012	2016	2020	2023
INDIA	93°	36	40	40	39
CHINA	76°	39	40	42	42
COREA SUR	32°	56	53	61	63
R.U.	20°	74	81	77	71
SUECIA	6°	88	88	85	82

Fuente: 2024 Transparency International.

En países como la India, China y Corea del Sur el gobierno interviene en gran medida en la inversión en la economía e interfiere con el desarrollo de los negocios mediante el control de precios, entre otros, mientras que en el Reino Unido y en Suecia se observa muy poca intervención (laissez faire).

PAÍS	RANK	2012	2016	2020	2023
INDIA	93°	36	40	40	39
CHINA	76°	39	40	42	42
MÉXICO	126°	34	30	31	31

Fuente: 2024 Transparency International.

La India, China y México sufren de políticas inequitativas para las empresas, pues no hay suficiente transparencia en la comunicación del gobierno, la burocracia obstruye el desarrollo de los negocios y las mordidas, la corrupción y otras prácticas impropias prevalecen en las esferas públicas de estos países.

PAÍS	RANK	2012	2016	2020	2023
RUSIA	141°	28	29	30	26
CHINA	76°	39	40	42	42
MÉXICO	126°	34	30	31	31
CHILE	29°	72	66	67	66
ALEMANIA	9°	79	81	80	78
R.U.	20°	74	81	77	71

Fuente: 2024 Transparency International.

En México, como en Rusia y China los oficiales del sector público tienden a favorecer a los individuos y empresas que están bien conectados con el Gobierno y son frecuentes los pagos irregulares con relación a permisos de importación, licencias para establecer un negocio, auditorias fiscales, protección policíaca y concesión de préstamos.

Chile es el único país latinoamericano en donde esta práctica es muy rara y en Alemania y el Reino Unido es virtualmente inexistente. Esto tiene una alta correlación con el tiempo que debe emplear el gestor de una empresa para lidiar con la burocracia gubernamental.

PAÍS	RANK	2012	2016	2020	2023
BRASIL	104°	43	40	38	36
MÉXICO	126°	34	30	31	31
DINAMARCA	1°	90	90	88	90
JAPÓN	16°	74	72	74	73

Fuente: 2024 Transparency International.

En México y Brasil el sistema político no está bien adaptado a los retos económicos. No existe confianza en la administración de la justicia ni seguridad de que la propiedad y la vida están protegidas, como en Japón o Dinamarca.

PAÍS	RANK	2012	2016	2020	2023
BRASIL	104°	43	40	38	36
MÉXICO	126°	34	30	31	31
E.U.A.	24°	73	74	67	69
CANADÁ	14°	84	82	77	76

Fuente: 2024 Transparency International.

En México y Brasil el acceso a la propiedad privada es limitado, y no es fácil tener casa como en Canadá y los Estados Unidos.

PAÍS	RANK	2012	2016	2020	2023
RUSIA	141°	28	29	30	26
CHINA	76°	39	40	42	42
MÉXICO	126°	34	30	31	31
SUIZA	6°	86	86	85	82
ALEMANIA	9°	79	81	80	78
CANADÁ	14°	84	82	77	76

Fuente: 2024 Transparency International.

En Suiza, Alemania y Canadá existe un marco legal confiable dentro del cual los negocios privados pueden retar la legalidad de las acciones del gobierno y es alta la probabilidad de ganar una disputa y obtener una compensación de parte del Estado por daños causados en el negocio como resultado de una interferencia ilegal.

En México, China y Rusia esto es impensable, pues en estos países son frecuentes los pagos irregulares a jueces y personal de la corte y además el poder judicial no es independiente sino que está sujeto a la interferencia del Gobierno y de las partes en disputa.

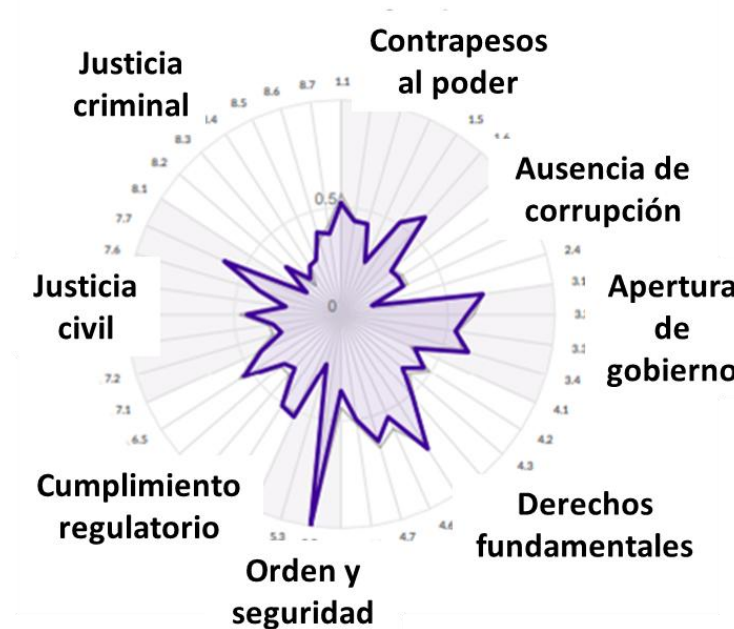
ESTADO DE DERECHO

RANK	PAIS	CALIF
1	DIN	90
4	SUE	86
6	ALE	84
9	CAN	81
13	R.U.	79
15	JAP	78
17	COR	73
20	FRA	73
21	EUA	72
26	CHL	67

RANK	PAIS	CALIF
48	ARG	58
67	BRA	52
69	IND	51
77	COL	50
88	CHN	48
94	RUS	47
104	MEX	44
107	TUR	43
108	NIG	43
128	VEN	40

Otro indicador que pondera factores similares a los de Transparencia Internacional, es el Índice del Imperio de la Ley o del Estado de Derecho, que ubicaba a México en la posición 104 de 128 países en 2020.

Este índice, desarrollado por el World Justice Project, incluye los factores de contrapesos al poder, ausencia de corrupción, apertura del gobierno, derechos fundamentales, cumplimiento regulatorio, orden y seguridad, justicia criminal y justicia civil.



https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pdf

Las calificaciones más bajas, comparadas con los promedios regionales, se obtienen en rubros tales como, falta de sanciones a la mala conducta de oficiales, corrupción en los tres poderes del gobierno, especialmente en el legislativo, discriminación de clases sociales, deficientes procesos legales, justicia civil discrecional, retrasos inexplicables en la impartición de justicia, prevalencia del crimen organizado, baja efectividad en las investigaciones de crímenes, sistemas correccionales ineficientes e impunidad y corrupción en la justicia criminal.

Todo esto ubica a México, junto con países como Turquía, Nigeria y Venezuela como los países donde las leyes prácticamente son inoperantes.

BIBLIOGRAFÍA:

